

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2875/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง
นาย พรเทพ แซ่ลี ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 287

โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปที่จำเลยใช้เป็นเครื่องมือแพร่ภาพลามก โดย
จัดให้มีการฉายภาพยนตร์วีดีโอเทปลามกเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน และเรียกเก็บ
เงินจากประชาชนที่เข้าชมเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ศาลสั่งรับได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ
พระราชบัญญัติปราบการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 มาตรา
3 ของกลางรับ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ
พระราชบัญญัติปราบการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 มาตรา
3 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับกักขังแทน

ภาพยนตร์วีดีโอเทปของกลางริบ ส่วนโทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลาง
คืนเจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบโทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปของ
กลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้เป็น
ยุติว่า จำเลยได้จัดให้มีการฉายภาพยนตร์วีดีโอเทปภาพยนตร์ลามกเพื่อแสดงอวดแก่
ประชาชน โดยเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่เข้าชมจำเลยใช้โทรทัศน์สีและเครื่องเล่น
วีดีโอเทปเป็นเครื่องมือในการแพร่ภาพลามกดังกล่าว ฉะนั้นโทรทัศน์สีและเครื่อง
เล่นวีดีโอเทปจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด การแพร่ภาพลามกแก่ประชาชนดัง
กล่าวเป็นการกระทำความผิดต่อศีลธรรมอาจเป็นบ่อเกิดการกระทำความผิดทางเพศอันเป็นภัย
ต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจพิพากษา
ให้ริบโทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลางเป็นการเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ